

1502632-44.2020.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Juliana Nobrega Feitosa

Comarca: Franco da Rocha

Foro: Foro de Franco da Rocha

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/04/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2309502/2020 - DEL.POL.FRANCO

ROCHA, 15168565 - DEL.POL.FRANCO ROCHA, 4119/20/204 - DEL.POL.FRANCO ROCHA, 2309502 - DEL.POL.FRANCO ROCHA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franco da Rocha

Foro de Franco da Rocha

Vara Criminal

Praça Ministro Nelson Hungria n °01, Franco da Rocha-SP - cep 07850-900

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502632-44.2020.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502632-44.2020.8.26.0544 - Controle n.º 4326/2020

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2309502/2020 - DEL.POL.FRANCO

ROCHA, 15168565 - DEL.POL.FRANCO ROCHA, 4119/20/204 - DEL.POL.FRANCO ROCHA, 2309502 - DEL.POL.FRANCO ROCHA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RYAN CARLOS FERREIRA DE JESUS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Juliana Nobrega Feitosa

Vistos.

RYAN CARLOS FERREIRA DE JESUS, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nas sanções cominadas no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 11 de dezembro de 2020, por volta das 21 horas, na Rua Caçapava, 130, Vila Carmélia, nesta cidade e comarca, e o adolescente Riquelme Iago Ramires do Nascimento, agindo em concurso e com unidade de desígnios e propósitos, estariam trazendo consigo, para supostos fins de tráfico

e entrega ao consumo de terceiros, 121 tubos plásticos contendo cocaína e 17 porções de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da apreensão da quantia de R\$ 49,00 (quarenta e nove reais) em dinheiro, nos termos da denúncia de fls. 80/81.

A denúncia foi recebida em 13 de janeiro de 2021 (fl. 82). O réu foi citado (fls. 99/100), tendo sido apresentada defesa prévia (fls. 109/110). Ante a ausência de hipóteses de absolvição sumária, previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal (fls. 124), realizou-se a instrução criminal, na qual foram ouvidas duas testemunhas arroladas e, após, o réu foi interrogado. Em alegações orais, o Ministério Público requereu a procedência do pedido condenatório, nos exatos termos da denúncia. Por sua vez, a Defesa pleiteou, resumidamente, a ocorrência de preliminares ao mérito, atinentes à ilicitude das provas, assim como requereu sua absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP, e, supletivamente, a aplicação da pena privativa de liberdade em seu mínimo legal, em regime diverso do fechado.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Preliminarmente, verifico a inexistência de quaisquer nulidades, bem como não ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva estatal, pelo que passo à apreciação da questão preliminar ao mérito arguida pela defesa.

Inicialmente, insta salientar que a legalidade da prisão do acusado já foi devidamente fundamentada quando da realização da análise do flagrante delito (fl. 47). Entretanto, ainda que se sustente a ilegalidade da prisão, em decorrência de provas ilícitas (patrulhamento preventivo efetuado pela guarda municipal), em tese, houve a incidência da hipótese do flagrante compulsório, ante à constatação fortuita da ocorrência, conforme se depreende do que restou apurado.

Nesta linha, já decidiu o STJ que,

“Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, de modo que inexiste óbice à realização do referido procedimento por guardas municipais, não havendo, portanto, que se falar em prova ilícita no caso em tela. Precedentes” (RHC 94.061/SP, j. 19/04/2018).

Portanto, inobstante a atribuição constitucional da guarda municipal, autoriza-se a este efetivo do Poder Público a prisão daqueles que se encontrem em flagrante delito. Ademais, no caso, os guardas municipais, numa análise inicial, estavam diante de uma aparente situação de flagrante, havendo razão concreta para agir. Daí, afasta-se a ilegalidade da prisão sustentada pela Defesa.

Diante do exposto, afasto a preliminar alentada e passo à análise do mérito. A materialidade delitativa se encontra consubstanciada no boletim de ocorrência de fls. 06/08, no auto de exibição e apreensão de fl. 09, no laudo de constatação provisória de entorpecentes de fls. 11/15, no laudo de exame químico-toxicológico definitivo de fls. 66/68, bem como na prova oral coligida.

Por outro lado, ainda que ultrapassada a preliminar, não há, no entanto, prova suficiente da posse das drogas e, também, de ato de mercancia.

O acusado, em solo policial (fl. 05), “NEGOU A PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS, NEGOU TAMBÉM CONHECER O ADOLESCENTE INFRATOR, ESCLARECEU SER APENAS USUÁRIO DE DROGAS, NEGOU AINDA A PROPRIEDADE DAS PORÇÕES DE ENTORPECENTES APREENDIDAS”.

O acusado, em juízo, negou a autoria delitiva. Disse que estava indo para um baile

e foi sentido à “biqueira”, pois lá existe uma adega. Disse que comprou uma “prata” saiu da adega e subiu a rua com uma bicicleta; disse que o menor Riquelme estava subindo a rua atrás dele. Disse que Riquelme estava com uma sacola nas mãos e o chamou para fumar um “baseado”, negando. Riquelme passou por ele e seguiu adiante, onde, logo em seguida foi abordado. Disse que, como não tinha nada consigo, seguiu o caminho, momento que também foi abordado pelos guardas municipais. Afirmou que os guardas o acusaram de estar traficando no local, mas negou veementemente a eles. Foi encaminhado à delegacia. Não comprou drogas. Estava de bicicleta. Não conhecia o menor Riquelme e nunca comprou droga dele.

Com efeito, o guarda municipal Willian da Silva Dias, ouvido em delegacia à fl. 02, declarou que “ESTAVA EM PATRULHAMENTO DE ROTINA, QUANDO EM DADO MOMENTO SE DEPAROU COM DOIS INDIVÍDUIS, O INDICIADO E O ADOLESCENTE INFRATOR COM SUAS RESPECTIVAS BICICLETAS, O DEPOENTE CONSIGNOU QUE NO MOMENTO EM QUE AMBOS AVISTARAM A VIATURA O INDICIADO JÁ MONTOU NA BICICLETA TENTANDO SE EVADIR E SE DESFAZENDO DE UMA SACOLA, COM RELAÇÃO AO ADOLESCENTE INFRATOR O MESMO TAMBÉM TENTOU SE EVADIR E TAMBÉM SE DESFEZ DE UMA SACOLA PLÁSTICA, AMBOS FORAM ABORDADOS E EM REVISTA PESSOAL NADA DE ILÍCITO LOCALIZADO COM ELES, PORÉM, AO SE REVISTAR A SACOLA JOGADA PELO INDICIADO, SE CONSTATOU EM SEU INTERIOR 121 EPPENDORFS DE COCAÍNA, JÁ SACOLA JOGADA PELO ADOLESCENTE INFRATOR, FOI LOCALIZADO EM SEU INTERIOR 17 INVÓLUCROS DE MACONHA, ALÉM DE R\$49,00 EM DINHEIRO, INDAGADOS A CERCA DOS FATOS, AMBOS RELATARAM SER APENAS USUÁRIOS, DIANTE DOS FATOS, AS PARTES FORAM CONDUZIDAS ATÉ ESTA UNIDADE POLICIAL PARA RPOVIDÊNCIAS DE POLÍCIA JUDICIÁRIA”. No mesmo sentido foram as declarações do guarda municipal e testemunha Rodrigo Vettori, ouvida em delegacia à fl. 03.

Em juízo, o guarda municipal Willian, informou que fazia patrulhamento no local dos fatos, conhecido pela Segurança Pública como ponto de tráfico de entorpecentes quando avistaram dois indivíduos; estes, quando viram a aproximação da guarnição, empreenderam fuga, mas conseguiram abordá-lo; o que estava com uma bicicleta soltou uma sacola quando correu; ambos abordados, nas sacolas que eles possuíam havia drogas variadas e dinheiro fracionado; apenas um dispensou a sacola; não se recorda qual dos dois indivíduos estava com a bicicleta; em uma das sacolas havia três tipos de drogas e na outra apenas um tipo de entorpecente; disse que, no ato, o acusado admitiu a prática do crime, assim como o fez o menor.

A testemunha Rodrigo, guarda municipal, em juízo, narrou os fatos delineados de maneira idêntica ao seu parceiro de corporação, acrescentando que trabalham com motocicletas e que, tanto o réu como o menor estavam de bicicleta. Afirmaram que era apenas usuários no momento da abordagem. Ambos dispensaram a sacola que portavam. O adolescente foi conduzido à delegacia e já participou da audiência na vara da infância e juventude.

O pedido formulado na denúncia deve ser julgado improcedente. Após regular instrução probatória, a prova amealhada não é apta a embasar, com segurança, um decreto condenatório.

Ocorre que os relatos não fornecem substrato suficiente à constatação da propriedade das drogas.

A análise dos autos revela que, embora possa se atribuir credibilidade aos depoimentos dos guardas municipais ouvidos no presente feito, os elementos probatórios trazidos aos autos são insuficientes à condenação pelo crime de tráfico de drogas. É que, apesar dos depoimentos, verifica-se que há dúvidas quanto à dinâmica da abordagem, pois, baseando-se em suas declarações, diante das circunstâncias do delito, sequer foram observadas no contexto de uma suposta transação ilícita de drogas, assim como delinear sobre a existência de um suposto comprador, impossibilitando aferir a existência de negociação, ou mesmo, determinar quem era o agente do delito. O menor não foi ouvido em juízo. Há contradição nas declarações dos guardas municipais, uma vez que Willian asseverou que apenas um

deles dispensou uma sacola que possuía, sequer sabendo informar se era o acusado ou o menor apreendido; de outro lado, Rodrigo afirma que ambos soltaram as sacolas que portavam, adicionando que o acusado e o menor estavam com bicicletas, não apreendidas.

Também importante mencionar que não há como se atribuir a propriedade das drogas encontradas ao acusado, bem como poderia ser de qualquer outra pessoa, uma vez que se trata de local frequentado por traficantes e usuários de entorpecentes, como bem afirmaram as testemunhas. Ademais, não há terceiros distantes do fato para delinear assertivamente sobre a prática do crime.

De outro lado, conforme o noticiado sob o crivo do contraditório, os guardas municipais, embora desenhem um quadro situacional de ocorrência do delito, não justificam a ausência de realização de filmagens ou qualquer outra forma de captação de mídia, afirmando que o local é conhecido como ponto de venda de drogas. Ora, se sabido que ocorrências desta natureza são realizadas no local, importa realizar um trabalho investigativo anterior, com apoio de força policial constitucionalmente atribuída para tal competência não apenas selecionar e pulverizar a demanda criminosa em prisão em flagrante. A prisão efetuada é semelhante a tantas outras abordagens ocorridas nesta Comarca, ausentes de prévia e legítima investigação, e é justamente por isso que os detalhes das ocorrências são essenciais à instrução.

Demasiadamente temerária a acusação de delito de tráfico de drogas – crime que atinge a incolumidade pública e serve como fonte de custeio de atividades de organizações criminosas (a disseminação da droga, além de provocar dependência física e psíquica nos usuários, está umbilicalmente ligada à prática de outras modalidades delitivas) – com base nos relatos acima.

Espera-se mais efetividade de uma ação das Forças de Segurança Pública. A justiça depende de diligências policiais que tragam a necessária certeza da prática de uma conduta criminosa, não meras conjecturas.

Ora, para se firmar condenação, sobretudo por um crime tão grave, necessários maiores detalhes da dinâmica dos fatos e eficiente produção probatória, a fim de não se fundamentar sentença condenatória em elementos inespecíficos e genéricos. Registre-se, aliás, que na era da informática e da informação, a abordagem teria sido facilmente constatada e respaldada por meio de recursos tecnológicos como câmeras instaladas nas vestes dos agentes públicos. Assim, diante das contradições verificadas na prova oral, bem como pela ausência de prova documental e testemunhal suficiente, a absolvição do acusado é medida de rigor.

Do exposto, JULGO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA, para o fim de ABSOLVER o acusado RYAN CARLOS FERREIRA DE JESUS, da imputação de cometimento do crime previsto no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, com fulcro no artigo 386, VII do CPP.

Ante sua absolvição, EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO.

Com o trânsito em julgado, determino a restituição dos valores apreendidos ao réu.

Providencie-se o necessário.

No silêncio, poderá ocorrer o perdimento.

Sem custas.

Providencie-se a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas (artigo 32 e respectivos parágrafos da Lei nº 11.343/06).

P.I.C.

Franco da Rocha, 01 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA